

DADYAR DOMESTIC CONTRACTS ARCHIVE

Standardized archival copy - dadyar.org

CONTRACT TITLE

قرارداد جامع خدمات مشاوره، ارزیابی و پایش کیفیت خدمات پس از فروش خودرو

Dadyar document ID

DADYAR-IR-12C08433C2AE

Original format

PDF

Original relative path

قرارداد جامع خدمات مشاوره، ارزیابی و پایش کیفیت خدمات پس از فروش خودرو.pdf

DADYAR-IR-12C08433C2AE

پیام دادیار

آگاهی از قانون، نخستین گام در پاس داری از حق و پیشگیری از تضییع آن است. دادیار با باور به این اصل، همواره کوشیده است با بهره‌گیری از دانش روز و ابزارهای نوین و هوشمند، در مسیر ارتقای آگاهی حقوقی جامعه، گسترش قانون‌مداری و صیانت از حقوق و سرمایه‌های هم‌وطنان گام بردارد.

ما بر این باوریم که یکی از مؤثرترین شیوه‌های حمایت از حقوق اشخاص، پیشگیری از اختلافات پیش از وقوع آنهاست؛ امری که با شناخت حقوق و تکالیف متقابل و استوار ساختن روابط بر بنیانی روشن، منصفانه و قانونمند تحقق می‌یابد.

در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و حرفه‌ای نیز اعتماد و همکاری پایدار، بر آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات خویش استوار است. قرارداد تنها ثبت یک توافق نیست؛ بلکه چهارچوبی برای انتظام روابط، حفاظت از منافع مشروع طرفین و پیشگیری از اختلافات آینده است.

سند پیش‌رو در همین راستا و با هدف آگاهی‌رسانی، ترویج فرهنگ حقوقی و تسهیل دسترسی همگانی به الگوهای قراردادی تهیه و منتشر شده است. دادیار از انتشار این سند هیچ‌گونه انتفاع مالی نداشته و آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در گسترش دانش و امنیت حقوقی جامعه می‌داند.

بدیهی است هر قرارداد باید متناسب با موضوع، شرایط، طرفین، الزامات قانونی و ویژگی‌های خاص هر رابطه حقوقی تنظیم شود؛ از این‌رو استفاده از این سند، جایگزین بررسی تخصصی و تنظیم قرارداد متناسب با شرایط هر پرونده یا فعالیت نخواهد بود.

مدیران، کارشناسان، وکلا و نمایندگان شرکت‌ها، ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی نیز می‌توانند برای تنظیم، بازنگری و پیگیری قراردادهای تخصصی حوزه فعالیت خود از طریق پنل کاربری دادیار درخواست خود را مطرح نمایند.

امید است با معرفی DADYAR.ORG به دیگران، این مجموعه را در گسترش آگاهی حقوقی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری همراهی فرمایید، چرا که دسترسی گسترده‌تر به دانش حقوقی، گامی در جهت جامعه‌ای آگاه‌تر، قانون‌مدارتر و برخوردار از امنیت حقوقی بیشتر است.

پیروز و سعادتمند باشید.

دادیار | همراه کاردان شما در امور حقوقی

قرارداد جامع خدمات مشاوره، ارزیابی و پایش کیفیت خدمات پس از فروش خودرو

این قرارداد در تاریخ میان:

الف - کارفرما:

شرکت به شماره ثبت، شناسه ملی،
به نمایندگی آقای/خانم به سمت، نشانی
..... که از این پس

«کارفرما» نامیده می شود؛

و

ب - مشاور/مجری:

شرکت/مؤسسه به شماره ثبت، شناسه
ملی، به نمایندگی آقای/خانم به سمت،
نشانی که از این پس «مشاور» نامیده
می شود؛

منعقد و برای طرفین لازم الاتباع گردید.

ماده ۱ - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارائه خدمات تخصصی مشاوره، بازرسی، ارزیابی، پایش، تحلیل و تهیه گزارش درباره عملکرد شبکه خدمات پس از فروش خودرو و ارائه راهکارهای اصلاحی و توسعه‌ای، شامل حسب مورد:

۱. ارزیابی عملکرد واحدهای خدمات پس از فروش؛

۲. بازدید و ارزیابی نمایندگی‌ها و تعمیرگاه‌های مجاز؛

۳. سنجش رضایت مشتریان؛
۴. بررسی و تحلیل شکایات مشتریان؛
۵. ارزیابی کیفیت فرآیند پذیرش، تعمیر و تحویل خودرو؛
۶. بررسی دسترسی و نحوه تأمین قطعات یدکی؛
۷. ارزیابی زمان توقف خودرو و مدت انجام تعمیرات؛
۸. پایش نحوه رعایت الزامات ضمانت و خدمات پس از فروش؛
۹. بررسی فرآیند پاسخ گویی به مشتریان؛
۱۰. تحلیل علل تکرار خرابی و مراجعات مجدد؛
۱۱. تهیه گزارش های مدیریتی و شاخص های عملکرد؛
۱۲. ارائه برنامه اصلاحی برای ارتقای کیفیت خدمات؛
۱۳. آموزش و ارائه پیشنهادهای اجرایی در صورت توافق؛
۱۴. انجام مطالعات موردی و تحقیقات تکمیلی مرتبط با خدمات پس از فروش .

ماده ۲ - اسناد و مبانی قرارداد

اسناد زیر حسب مورد جزء لاینفک قرارداد محسوب می شوند:

الف) متن حاضر؛

ب) شرح خدمات تفصیلی؛

پ) برنامه زمانی؛

ت) پیشنهاد مالی؛

ث) شاخص های ارزیابی عملکرد؛

ج) فرم ها و چک لیست های مورد توافق؛

چ) صورت جلسات مورد تأیید طرفین؛

ح) الحاقیه های بعدی.

در صورت تعارض اسناد، ترتیب اولویت به شرح زیر است:

۱. الحاقیه مؤخر؛

۲. متن قرارداد؛

۳. شرح خدمات؛

۴. صورت جلسات؛

۵. سایر پیوست ها .

ماده ۳ - قوانین و استانداردهای حاکم

مشاور در انجام خدمات باید مقررات لازم الاجرای مرتبط با خدمات پس از فروش خودرو، حقوق مصرف کنندگان، استانداردها و دستورالعمل های قانونی مربوط را در حد موضوع قرارداد لحاظ نماید. قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، ایفای تعهدات عرضه کننده را مستقیماً یا از طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز پیش بینی کرده و ایجاد شبکه خدمات پس از فروش را از الزامات عرضه کننده می داند . آیین نامه اجرایی قانون نیز برای خدمات پس از فروش، تعمیرات و تأمین قطعات الزامات مشخصی مقرر کرده و از جمله مدت تعهد خدمات را برای برخی تکالیف تا سال های پس از فروش آخرین خودرو امتداد داده است .

ماده ۴ - محدوده ارزیابی

محدوده جغرافیایی قرارداد عبارت است از:

□ سراسر کشور

□ استان/استان‌های

□ شهرهای

□ نمایندگی‌های منتخب طبق پیوست شماره

تعداد تقریبی واحدهای مورد ارزیابی: واحد.

کارفرما می‌تواند در حدود درصد از تعداد واحدهای موضوع قرارداد تغییر ایجاد نماید؛ آثار مالی آن مطابق نرخ‌های قراردادی محاسبه خواهد شد.

ماده ۵ - بازدید از مراکز خدمات

مشاور موظف است طبق برنامه مصوب از مراکز تعیین شده بازدید و حداقل موارد زیر را بررسی نماید:

۱. فرآیند پذیرش مشتری؛

۲. ثبت درخواست تعمیر؛

۳. اعلام هزینه و زمان تقریبی؛

۴. کیفیت تعمیر؛

۵. وضعیت تجهیزات و ابزار؛

۶. شرایط محیط تعمیرگاه؛

۷. وضعیت انبار و قطعات؛

۸. نحوه تحویل خودرو؛

۹. رعایت الزامات ایمنی؛

۱۰. نحوه پاسخ‌گویی به شکایت؛

۱۱. مستندسازی سوابق تعمیر؛

۱۲. رضایت مشتریان .

ماده ۶ - روش ارزیابی

ارزیابی می‌تواند حسب پروژه با استفاده از یک یا چند روش زیر انجام شود:

بازدید حضوری؛ بازرسی اسنادی؛ مصاحبه؛ پرسشنامه؛ تماس با مشتری؛ خرید یا مراجعه آزمایشی؛ تحلیل داده‌های سامانه‌ای؛ نمونه‌برداری تصادفی؛ تحلیل شکایات؛ یا ترکیبی از روش‌های فوق. روش اجرایی نهایی در پیوست فنی تعیین خواهد شد.

ماده ۷ - ارزیابی رضایت مشتریان

مشاور موظف است نظام سنجش رضایت مشتریان را به نحوی طراحی یا اجرا کند که حداقل شامل موارد زیر باشد:

رضایت از زمان پذیرش؛ رفتار کارکنان؛ شفافیت هزینه‌ها؛ کیفیت تعمیر؛ دسترسی به قطعه؛ زمان تحویل؛ رفع کامل عیب؛ مراجعه مجدد؛ و رضایت کلی.

ماده ۸ - نمونه‌گیری

حجم نمونه، روش نمونه‌گیری و جامعه آماری در پیوست فنی تعیین می‌شود. مشاور موظف است تا حد امکان از روش نمونه‌گیری غیرجانبدارانه استفاده نماید. گزارش نهایی باید تعداد نمونه، روش انتخاب و محدودیت‌های آماری را مشخص کند.

ماده ۹ - تحلیل شکایات

مشاور موظف است شکایات ثبت‌شده را حسب دسترسی به اطلاعات، حداقل از حیث: موضوع شکایت؛ خودرو یا محصول؛ قطعه؛ نمایندگی؛ تکرار شکایت؛ مدت پاسخ؛ نتیجه رسیدگی؛ و علت ریشه‌ای طبقه‌بندی و تحلیل نماید.

ماده ۱۰ - بررسی مراجعات تکراری

مشاور باید مراجعات تکراری بابت یک عیب یا عیب مرتبط را جداگانه شناسایی و در صورت امکان علت احتمالی آنها را تحلیل کند. موارد پرتکرار باید در گزارش مدیریتی مستقل نمایش داده شوند.

ماده ۱۱ - ارزیابی کیفیت تعمیر

مشاور حسب روش توافق‌شده می‌تواند کیفیت تعمیرات را از طریق: بازرسی مستندات؛ بازدید خودرو؛ نظر مشتری؛ کنترل فنی؛ مراجعه مجدد؛ یا نظر متخصص بررسی کند. هرگونه آزمایش تخصصی که مستلزم تجهیزات یا آزمایشگاه مستقل باشد، در صورت عدم پیش‌بینی در مبلغ قرارداد، با تأیید کارفرما جداگانه محاسبه می‌شود.

ماده ۱۲ - ارزیابی قطعات یدکی

در حدود دسترسی و موضوع قرارداد، موارد زیر ارزیابی می‌شود:

موجودی؛ زمان تأمین؛ اصالت و مشخصات؛ ثبت مصرف؛ نحوه نگهداری؛ برگشت قطعات معیوب؛ و تأثیر کمبود قطعه بر توقف خودرو.

ماده ۱۳ - شاخص‌های کلیدی عملکرد

طرفین برای ارزیابی می‌توانند شاخص‌هایی از قبیل موارد زیر را تعیین کنند:

میانگین زمان پذیرش؛ میانگین زمان تعمیر؛ درصد تعمیر صحیح در مراجعه اول؛ نرخ مراجعات تکراری؛ درصد رضایت؛ نرخ شکایت؛ میانگین زمان پاسخ به شکایت؛ نرخ تأمین قطعه؛ و شاخص عملکرد هر نمایندگی. فرمول محاسبه شاخص‌ها در پیوست تعیین می‌شود.

ماده ۱۴ - نظام امتیازدهی

در صورت توافق، هر مرکز بر اساس معیارهای مصوب امتیازدهی و در طبقات عالی؛ مطلوب؛ قابل قبول؛ نیازمند اصلاح؛ بحرانی قرار می‌گیرد. طبقه‌بندی صرفاً برای اهداف قراردادی و مدیریتی بوده و مگر با وجود مجوز قانونی، به معنای صدور گواهی یا رتبه رسمی دولتی نیست.

ماده ۱۵ - گزارش بازدید

مشاور برای هر بازدید حسب توافق باید گزارش شامل تاریخ؛ محل؛ افراد حاضر؛ یافته‌ها؛ عدم انطباق‌ها؛ مستندات؛ پیشنهاد اصلاحی؛ و مهلت پیشنهادی رفع تهیه نماید.

ماده ۱۶ - گزارش‌های دوره‌ای

مشاور موظف است گزارش‌های:

□ ماهانه

□ فصلی

□ شش ماهه

□ موردی

را طبق برنامه ارائه کند. گزارش‌ها باید تا حد امکان شامل مقایسه دوره‌ای و روند تغییر شاخص‌ها باشند.

ماده ۱۷ - گزارش نهایی

گزارش نهایی حداقل شامل خلاصه مدیریتی؛ روش مطالعه؛ جامعه و نمونه؛ یافته‌ها؛ جدول شاخص‌ها؛ رتبه‌بندی در صورت توافق؛ تحلیل مشکلات اصلی؛ ریشه‌یابی؛ پیشنهادهای کوتاه‌مدت؛ پیشنهادهای میان‌مدت؛ و برنامه پیشنهادی بهبود خواهد بود.

ماده ۱۸ - برنامه اقدامات اصلاحی

مشاور موظف است برای مشکلات عمده، حسب امکان برنامه اصلاحی شامل:

شرح مسئله؛ اقدام پیشنهادی؛ مسئول اجرا؛ اولویت؛ زمان پیشنهادی؛ و معیار سنجش نتیجه ارائه نماید. تصمیم نهایی برای اجرای پیشنهاد بر عهده کارفرما است.

ماده ۱۹ - عدم اختیار اجرایی مشاور

مشاور صرفاً در حدود این قرارداد ارزیابی و پیشنهاد ارائه می‌کند و مگر در صورت تصریح، اختیار تعلیق نمایندگی؛ فسخ قرارداد نمایندگی؛ اعمال جریمه؛ تعهد از طرف کارفرما؛ یا صدور دستور الزام‌آور ندارد.

ماده ۲۰ - استقلال کارشناسی

مشاور متعهد است گزارش‌ها را بر اساس اطلاعات و یافته‌های واقعی تهیه کند. کارفرما حق ارائه نظر اصلاحی درباره اشتباهات factual و شکلی را دارد، اما نمی‌تواند مشاور را ملزم به حذف یا تغییر یافته کارشناسی مستند برخلاف واقع نماید.

ماده ۲۱ - تعهدات مشاور

مشاور متعهد است:

۱. از کارکنان دارای صلاحیت مناسب استفاده کند؛
۲. برنامه زمانی را رعایت کند؛
۳. گزارش‌های کامل و قابل استناد ارائه کند؛
۴. اطلاعات محرمانه را حفظ کند؛
۵. تعارض منافع را اعلام کند؛
۶. بدون اجازه کارفرما از نام یا اطلاعات وی استفاده تبلیغاتی نکند؛
۷. سوابق ارزیابی را طبق مدت مقرر نگهداری کند .

ماده ۲۲ - تعهدات کارفرما

کارفرما متعهد است:

۱. دسترسی‌های موردنیاز را فراهم کند؛
۲. نمایندگی‌ها را از همکاری لازم مطلع نماید؛

۳. داده‌های مورد توافق را در اختیار مشاور قرار دهد؛

۴. مبالغ قرارداد را در موعد پرداخت کند؛

۵. نماینده رابط معرفی کند؛

۶. پاسخ اصلاحات و تأییدات را در زمان مقرر اعلام کند .

ماده ۲۳ - دسترسی به اطلاعات مشتریان

در صورت نیاز به اطلاعات مشتریان، کارفرما صرفاً اطلاعاتی را در اختیار مشاور قرار می‌دهد که برای موضوع قرارداد ضروری است. مشاور موظف به رعایت اصل حداقل استفاده از داده‌ها و محرمانگی اطلاعات شخصی مشتریان است. اطلاعات نباید برای بازاریابی یا مقاصد خارج از قرارداد استفاده شود.

ماده ۲۴ - محرمانگی

تمام اطلاعات فنی، تجاری، مشتریان، شکایات، گزارش‌های داخلی و داده‌های عملکردی که عمومی نیستند محرمانه تلقی می‌شوند. تعهد محرمانگی پس از خاتمه قرارداد نیز به مدت سال ادامه خواهد داشت.

ماده ۲۵ - مالکیت داده‌ها

داده‌های خام متعلق به کارفرما که برای اجرای پروژه ارائه شده‌اند متعلق به کارفرما باقی خواهند ماند. مشاور صرفاً در حدود اجرای قرارداد مجاز به استفاده از آنها است.

ماده ۲۶ - مالکیت گزارش‌ها

گزارش‌ها و خروجی‌های اختصاصی تهیه‌شده و پرداخت‌شده طبق این قرارداد برای استفاده داخلی کارفرما خواهد بود. مالکیت ابزارهای عمومی، روش‌های تحلیل، قالب‌ها، الگوریتم‌ها و دانش فنی پیشین مشاور متعلق به مشاور باقی می‌ماند.

ماده ۲۷ - عدم انتشار عمومی نتایج

هیچ‌یک از طرفین بدون رضایت طرف دیگر حق انتشار عمومی رتبه‌بندی نمایندگی‌ها؛ اطلاعات محرمانه؛ گزارش‌های اختصاصی؛ یا داده‌های مشتریان را ندارد، مگر در موارد الزام قانونی.

ماده ۲۸ - کارکنان و کارشناسان

مشاور مسئول حسن انجام وظایف کارکنان خود است. چنانچه انجام بخشی از خدمات نیازمند متخصص خاص باشد، مشاور می‌تواند با مسئولیت خود از شخص واجد صلاحیت استفاده نماید، مگر قرارداد انجام آن را منوط به تأیید کارفرما کرده باشد.

ماده ۲۹ - تعارض منافع

مشاور موظف است هرگونه رابطه مالی یا حرفه‌ای با واحد مورد ارزیابی که ممکن است بر بی‌طرفی وی اثر بگذارد اعلام نماید. کارفرما می‌تواند در صورت وجود تعارض مؤثر، تغییر ارزیاب را درخواست کند.

ماده ۳۰ - مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ تا تاریخ به مدت ماه است.

تمدید صرفاً با توافق کتبی طرفین انجام خواهد شد.

ماده ۳۱ - برنامه زمانی

برنامه زمانبندی تفصیلی در پیوست شماره درج می شود. تأخیر ناشی از عدم ارائه اطلاعات یا عدم امکان دسترسی به مراکز توسط کارفرما، در صورت اثبات، موجب تمدید متناسب مدت خواهد شد.

ماده ۳۲ - مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد:

.....ریال

به حروف:

.....ریال

است. این مبلغ شامل خدمات مندرج در شرح خدمات است.

ماده ۳۳ - روش محاسبه حق الزحمه

حسب توافق، حق الزحمه می تواند بر یکی از روش های زیر تعیین شود:

☐ مبلغ مقطوع؛

☐ مبلغ به ازای هر بازدید؛

☐ مبلغ به ازای هر مرکز؛

☐ نفر - ساعت؛

☐ ترکیبی.

نرخ های تفصیلی در پیوست مالی درج خواهد شد.

ماده ۳۴ - هزینه های سفر

هزینه رفت و آمد، اقامت و مأموریت:

□ در مبلغ قرارداد منظور شده است.

□ جداگانه طبق اسناد و سقف توافق شده پرداخت می شود.

ماده ۳۵ - هزینه خدمات آزمایشگاهی

هزینه آزمون فنی، آزمایشگاه، خرید خدمت تخصصی یا تجهیزات غیرمتعارف در صورتی که در شرح خدمات پیش بینی نشده باشد، صرفاً پس از تأیید کارفرما قابل مطالبه است.

ماده ۳۶ - نحوه پرداخت

پرداخت به شرح زیر انجام می شود:

الف) درصد پیش پرداخت؛

ب) درصد پس از ارائه گزارش مرحله اول؛

پ) درصد پس از گزارش میان دوره؛

ت) درصد پس از تحویل نهایی و تأیید.

ماده ۳۷ - تأیید گزارش ها

کارفرما موظف است حداکثر ظرف روز کاری پس از دریافت گزارش، نظر خود را اعلام کند. عدم اعلام نظر در این مدت:

□ به منزله تأیید است.

□ به منزله تأیید نیست.

ماده ۳۸ - اصلاح گزارش

در صورتی که گزارش با شرح خدمات مطابقت نداشته باشد، کارفرما می تواند اصلاح آن را درخواست کند. اصلاح اشکالات ناشی از قصور مشاور بدون هزینه اضافی انجام خواهد شد. تغییر دامنه کار یا درخواست تحلیل جدید، خدمات اضافی محسوب می شود.

ماده ۳۹ - خدمات اضافی

هر خدمت خارج از شرح خدمات صرفاً پس از توافق درباره دامنه، زمان و هزینه انجام خواهد شد. درخواست شفاهی به تنهایی موجب تعهد مالی نمی شود مگر بعداً تأیید کتبی گردد.

ماده ۴۰ - مسئولیت مشاور

مشاور نسبت به انجام خدمات با دقت حرفه ای متعارف مسئول است. مشاور مسئول تصمیمات مدیریتی کارفرما که بر اساس گزارش و در کنار سایر عوامل اتخاذ می شود نیست، مگر خسارت مستقیماً ناشی از تقصیر حرفه ای اثبات شده وی باشد.

ماده ۴۱ - عدم تضمین نتیجه تجاری

مشاور افزایش فروش، کاهش قطعی شکایت یا تحقق درصد مشخصی از رضایت مشتریان را تضمین نمی کند، مگر در قرارداد صریحاً به عنوان تعهد نتیجه تعیین شده باشد.

ماده ۴۲ - جبران خسارت

در صورت ورود خسارت مستقیم ناشی از نقض تعهدات قراردادی، مسئولیت طرف متخلف مطابق قوانین و میزان تقصیر تعیین می‌شود. خسارت باید مستند و دارای رابطه مستقیم با تخلف باشد.

ماده ۴۳ - وجه التزام تأخیر

در صورت تأخیر غیرموجه مشاور در تحویل خروجی‌های اصلی، مبلغ/درصد به ازای هر به عنوان وجه التزام قابل مطالبه خواهد بود. مجموع وجه التزام از درصد مبلغ قرارداد بیشتر نخواهد شد، مگر توافق دیگری صورت گیرد.

ماده ۴۴ - فسخ توسط کارفرما

کارفرما در موارد زیر، پس از اخطار کتبی و اعطای مهلت مناسب برای رفع تخلف، حق فسخ خواهد داشت:
تأخیر اساسی؛ عدم انجام مکرر خدمات؛ نقض محرمانگی؛ ارائه اطلاعات خلاف واقع؛ یا فقدان صلاحیت لازم.

ماده ۴۵ - فسخ توسط مشاور

مشاور می‌تواند در صورت عدم پرداخت مطالبات یا عدم همکاری اساسی کارفرما، پس از اخطار کتبی و انقضای مهلت روزه، قرارداد را فسخ نماید.

ماده ۴۶ - آثار فسخ

در صورت فسخ، خدمات انجام‌شده تا تاریخ خاتمه ارزیابی و تسویه می‌شود. مشاور موظف است اسناد متعلق به کارفرما را تحویل دهد. تعهدات محرمانگی و مالکیت داده‌ها باقی خواهد ماند.

ماده ۴۷ - قوه قاهره

در صورت وقوع حادثه خارج از کنترل متعارف طرفین مانند بلایای طبیعی، جنگ، تعطیلی عمومی یا ممنوعیت قانونی که اجرای قرارداد را موقتاً ناممکن سازد، اجرای تعهدات در حد اثر حادثه تعلیق می‌شود. طرف متأثر باید در اسرع وقت طرف دیگر را مطلع نماید.

ماده ۴۸ - بازرسی مجدد

کارفرما می‌تواند در مورد مراکزی که عدم انطباق عمده دارند، درخواست بازرسی مجدد نماید. هزینه آن:

□ جزء مبلغ قرارداد است.

□ جداگانه طبق تعرفه پیوست محاسبه خواهد شد.

ماده ۴۹ - جلسات مدیریتی

مشاور موظف است در فواصل جلسه ارائه گزارش مدیریتی برگزار کند. صورت جلسه‌های مورد تأیید طرفین مبنای پیگیری اقدامات خواهند بود.

ماده ۵۰ - آموزش

در صورت پیش‌بینی در شرح خدمات، مشاور می‌تواند دوره‌های آموزشی در زمینه:

رسیدگی به شکایات؛ رضایت مشتری؛ کنترل کیفیت؛ ارتباط با مشتری؛ تحلیل ریشه‌ای عیب؛ و بهبود فرآیند برگزار نماید.

ماده ۵۱ - اصلاح فرآیندها

مشاور می‌تواند پیشنهاد اصلاح فرآیند ارائه نماید، اما اجرا و تصویب تغییرات سازمانی بر عهده کارفرما خواهد بود.

ماده ۵۲ - شرایط خاص شبکه خدمات

کارفرما باید مشاور را از الزامات داخلی معتبر شبکه خدمات پس از فروش که برای ارزیابی لازم است آگاه کند. دستورالعمل داخلی نمی تواند موجب نادیده گرفتن مقررات آمره حمایت از مصرف کننده شود. قانون عمومی حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز عرضه کنندگان کالا و خدمات را در قبال صحت، سلامت و کیفیت کالا یا خدمت مسئول می داند و الزامات اطلاع رسانی و خدمات پس از فروش را مورد توجه قرار داده است .

ماده ۵۳ - گزارش موارد فوری

اگر مشاور در جریان ارزیابی با موضوعی مواجه شود که احتمال ورود زیان جدی به مصرف کننده یا ایمنی خودرو را مطرح کند، باید بدون انتظار برای گزارش دوره ای، موضوع را به نماینده معرفی شده کارفرما اطلاع دهد. این اطلاع به معنای اتخاذ تصمیم نهایی فنی یا قانونی توسط مشاور نیست.

ماده ۵۴ - اسناد و سوابق

مشاور سوابق اصلی ارزیابی را حداقل سال یا مدت مقرر در الزامات مربوط نگهداری خواهد کرد. پس از انقضای دوره نگهداری، امحای اطلاعات محرمانه باید به شکل ایمن انجام شود.

ماده ۵۵ - عدم واگذاری

مشاور بدون موافقت کارفرما حق واگذاری کل قرارداد به ثالث را ندارد. استفاده از کارکنان یا متخصصان جزء تحت مدیریت مشاور، در صورت عدم منع در قرارداد، واگذاری قرارداد محسوب نمی شود.

ماده ۵۶ - حل اختلاف

در صورت بروز اختلاف، طرفین ابتدا ظرف روز از طریق مذاکره مدیران معرفی شده برای حل موضوع اقدام می کنند. در صورت عدم توافق:

□ موضوع در دادگاه صالح رسیدگی می شود.

□ موضوع به داوری آقای/خانم/مرکز ارجاع می گردد.

شرط داوری باید مشخص و قابل اجرا تنظیم شود.

ماده ۵۷ - اقامتگاه

نشانی مندرج در صدر قرارداد اقامتگاه طرفین است. تغییر نشانی باید ظرف روز کتبی اعلام گردد. تا زمان اعلام، مکاتبات ارسال شده به نشانی سابق معتبر خواهد بود.

ماده ۵۸ - اصلاح قرارداد

هر تغییر در مبلغ، دامنه خدمات، تعداد مراکز یا مدت قرارداد باید به صورت مکتوب و مورد تأیید صاحبان امضای مجاز طرفین باشد.

ماده ۵۹ - تمامیت قرارداد

این قرارداد و پیوست های آن تمام توافق طرفین درباره موضوع قرارداد را تشکیل می دهد. توافق شفاهی مغایر با مفاد آن، مگر پس از تأیید کتبی، قابل استناد قراردادی نخواهد بود.

ماده ۶۰ - نسخ

این قرارداد در **۶۰ ماده** و پیوست در نسخه متحدالمتن تنظیم و امضا گردید و تمامی نسخه‌ها دارای اعتبار یکسان هستند.

کارفرما

نام شرکت
نماینده
سمت
امضا و مهر:

مشاور/مجری

نام شرکت
نماینده
سمت
امضا و مهر: